

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/208

הצעת חוק להקפאת קצבאות שמשולמות לפעיל טרור ומשפחתו מקופת המדינה, התשפ"ג–2022

- מטרה 1. מטרת חוק זה היא לקבוע שלא תשולם כל קצבה, או זכאות להטבה או לסיוע, שמשולמים מקופת המדינה למשפחה של פעיל טרור, חי או מת, שהוא אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, בין אם יושב בכלא ובין אם לאו, ואשר מקבלת שכר מהרשות הפלסטינית כתגמול על ביצוע מעשה הטרור.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "חוק הקפאת כספים" – חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹;
- "כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור", "פעיל טרור" – כהגדרתם בחוק הקפאת כספים;
- "קצבה" – לרבות זכאות להטבה או לסיוע, חומריים או כספיים;
- "השר" – שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
3. (א) שוכנע השר כי הרשות הפלסטינית משלמת כספים בזיקה לטרור לפעיל טרור שהוא אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל, או לבני משפחתו, בין שהוא חי ובין שהוא מת, יורה השר על הקפאת כל קצבה, או זכאות להטבה או לסיוע, שמשולמים מקופת המדינה לפעיל הטרור או לבן משפחתו כמפורט בסעיף זה:
- (1) היה פעיל הטרור נשוי – תוקפא כל קצבה המשולמת לבן זוגו.
- (2) היה פעיל הטרור הורה לילד קטין – תוקפא כל קצבה המשולמת עבור הילד או ליזכותו.
- (3) היה פעיל הטרור רווק – תוקפא כל קצבה המשולמת להוריו.

¹ ס"ח תשע"ח, עמ' 732

(ב) (1) הקפאת התשלומים לפי סעיף זה תעמוד בעינה עד שייוכח השר שכל הכספים ששולמו על ידי הרשות הפלסטינית, או מטעמה, כשכר בעד ביצוע מעשה הטרור הופקדו בקופת המדינה, כפי שיקבע שר האוצר, ומקבל הכספים התחייב שלא לקבל כספים נוספים מאת הרשות הפלסטינית.

(2) על אף האמור בסעיף קטן (א)(3), השר רשאי להורות כי קצבה של הורה של פעיל טרור שהוקפאה לפי אותו סעיף קטן תשולם לו, אם הוכיח ההורה, בדרך שקבע השר, כי הוא אינו נהנה מכספים שמשלמת הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור, במישרין או בעקיפין.

(3) הוכח שפעיל הטרור הפר את התחייבותו, והוסיף לקבל תשלום מאת הרשות הפלסטינית כשכר בעד ביצוע מעשה הטרור, יהיה רשאי השר לשוב ולהקפיא את כל הקצבאות כמפורט בסעיף זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כידוע, הרשות הפלסטינית משלמת משכורת חודשית לפעילי טרור שנעצרו ונכלאו על ידי מדינת ישראל, וכן קצבה חודשית למשפחות של מחבלים הרוגים. בכלל זה, הרשות הפלסטינית משלמת תוספת מיוחדת עבור פעילי טרור שהם אזרחי מדינת ישראל או בעלי רישיונות לישיבת קבע בישראל, וכן תוספת מיוחדת עבור פעילי טרור נשואים והורים לילדים. תשלומי הרשות הפלסטינית לפעילי הטרור אינם מסתיימים עם תום תקופת כליאתם של פעילי הטרור, וממשיכים להיות משולמים גם לפעילי טרור משוחררים. לא יעלה על הדעת, שמי שזוכה ליהנות מהתשלומים שמשלמת הרש"פ כשכר ותגמול בעד ביצוע מעשי טרור, יזכה גם לקצבאות וזכויות אחרות מקופת המדינה.

על כן מוצע להעניק לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים את הסמכות להורות על הקפאת כל הקצבאות שמשולמות מקופת המדינה, לפי העניין, לפעילי טרור ולבני משפחותיהם, מקרבה ראשונה, אם יוכח לשר שהרשות הפלסטינית משלמת שכר בגין ביצוע מעשה הטרור שביצע פעיל הטרור.

בהקשר זה מוצע להבחין בין פעיל טרור נשוי לבין פעיל טרור רווק שנכלא או מת. אם מדובר בפעיל טרור רווק, ובוודאי מקום שמדובר בפעיל טרור שמת תוך כדי ביצוע מעשה הטרור או בניסיון לעצור אותו, יש להניח שמי שיזכה, ולו באופן חלקי, ליהנות מהכספים שמשלמת הרשות הפלסטינית הם הוריו של המחבל. על מכן מוצע להקפיא כל קצבה או זכות שמשולמת להם מקופת המדינה.

אם מדובר בפעיל טרור נשוי והורה לילדים, שאף זוכה לתוספת תשלום מהרשות הפלסטינית בגין היותו נשוי או הורה, מוצע להעניק לשר את הסמכות להורות על הקפאת הקצבאות והזכויות שמשולמות לבן או לבת הזוג של פעיל הטרור, אם בזכות עצמם ואם בזכות או עבור ילדיהם הקטינים.

עוד מוצע לקבוע, שאם יוכח לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שכל הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית לפעיל הטרור או למשפחתו הופקדו בקופת המדינה, כפי שיורה שר האוצר, והתחייב מקבל הכספים שלא להוסיף ולקבל כספים כלשהם נוספים, אזי ניתן יהיה לחדש את הקצבאות שמשולמות מקופת המדינה. אם יוכח, שפעיל הטרור הפר את התחייבותו והוסיף לקבל שכר מאת הרשות

הפלסטינית, יהיה השר רשאי לשוב ולהקפיד את כל הקצבאות.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2283/23); ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/608/24) ועל ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1835/24).
הצעת החוק זהה לפ/608/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)